

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA DO EMPREENDIMENTO REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE

Número do Contrato: **02-A222/02**

Por este INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, as partes mencionadas e qualificadas têm, entre si, ajustadas e contratadas, em caráter irrevogável e irretratável, a presente promessa de compra e venda de fração/cota de unidade imobiliária, não comportando, portanto, arrependimento de qualquer dos contratantes, que, assim, renunciam expressamente a essa faculdade, prevista no art. 420 do Código Civil, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título, nas avenças aqui ajustadas, ressalvada a hipótese prevista no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

QUADRO RESUMO

A - PROMITENTE COMPRADOR	Nome: CLENILDE ERNESTO		Data Nasc: 26/09/1963
	Nacionalidade: BRASILEIRA	Est. Civil: SOLTEIRO	Profissão: COZINHEIRO GERAL
	CI/RG – Órgão Exp.: 134703674 - SSP/SP		CPF: 027.620.448-47
	Endereço: Rua Raphael Perissinotto, 197		Bairro: João Aranha
	Cidade/UF: Paulinia / SP		CEP: 13145758
	Telefones: 11963551640 /		
	E-mail: Kety.fisioterapia91@gmail.com /		

B - OBJETO	Empreendimento: REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA – 2 SEMANAS
	Endereço: Gleba de terras com 22.850,06 m ² (2.285 ha) georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no vértice denominado E4G-M-1930 de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, Este (X) 227.158,55 m e Norte (Y) 8.963.335,02 m referentes ao meridiano central 33°00'; daí, confrontando com SPU MAR, Matrícula: 14.441, com azimute de 91°30'12" e distância de 34,12 m, segue até o vértice E4G-M-1931 de coordenada Norte (Y) 8.963.334,12 m, Este (X) 227.192,66 m; daí, confrontando com TERRENOS DE MARINHA - OCEANO ATLÂNTICO, com azimute de 216°46'09" e distância de 114,78 m, segue até o vértice E4G-P-0300 de coordenada Norte (Y) 8.963.242,18 m, Este (X) 227.123,95 m; daí, confrontando com TERRENOS DE MARINHA - OCEANO ATLÂNTICO, com azimute de 215°06'49" e distância de 63,46 m, segue até o vértice P4 de coordenada Norte (Y) 8.963.190,27 m, Este (X) 227.087,45 m; daí, confrontando com ÁREA 02, com azimute de 292°05'21" e distância de 210,53 m, segue até o vértice P3 de coordenada Norte (Y) 8.963.269,44 m, Este (X) 226.892,38 m; daí, confrontando com ÁREA 02, com azimute de 265°40'57" e distância de 56,97 m, segue até o vértice P2 de coordenada Norte (Y) 8.963.265,15 m, Este (X) 226.835,57 m; daí, confrontando com SÍTIO ILHA, Matrícula: 7.918, com azimute de 53°38'39" e distância de 32,70 m, segue até o vértice E4G-M-1945 de coordenada Norte (Y) 8.963.284,54 m, Este (X) 226.861,90 m; daí, confrontando com SÍTIO ILHA, com azimute de 80°16'52" e distância de 119,04 m, segue até o vértice E4G-M-1946 de coordenada Norte (Y) 8.963.304,63 m, Este (X) 226.979,24 m. Finalmente do vértice E4G-M-1946 segue até o vértice E4G-M-1930, (início da descrição), confrontando com VILA GALÉ, com azimute de 80°22'53", e distância de 181,87 m, fechando assim o perímetro acima descrito.
	Apartamento/Cota: 222 / 02
	Áreas do Apartamento: Unidade: A222/02, Área Privativa: 1,59862692307692, Área Comum: 0,0721554356688612, Área do Terreno: 22850,06, Fração Ideal %: 0,00017677036495703, Fração Ideal m²: 4,03921344549003, Tipo de Imóvel: Apartamento - 1/4 - 41,5643 m², Pavimento: 3º Pavimento, Localização: , Empreendimento: Refúgio das L

C – PREÇO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Preço total da venda sem intermediação (corretagem): R\$ 42.198,53, (Quarenta e dois mil cento e noventa e oito Reais e cinquenta e três Centavos)
Parcela de intermediação (corretagem): R\$3.669,44, (Três mil seiscentos e sessenta e nove Reais e quarenta e quatro Centavos)
Forma de pagamento: 1 x 1.223,14 DEPÓSITO BANCÁRIO / TRANSFERENCIA ELETRONICA / 2 x 1.223,15 CREDITO RECORRENTE

Beneficiário: WAM BRASIL
2 parcelas iniciais fixas no valor, cada uma, de R\$50,00 (Cinquenta Reais) , com vencimento a partir de 15/10/2023 . 84 parcelas MENSAIS e REAJUSTAVEIS, no valor, cada uma, de R\$ 501,17 (Quinhentos e um Reais e dezessete Centavos) , com vencimento a partir de 05/12/2023 .
Parcelas reajustáveis ao mês de acordo com a variação do INCC/DI - Índice Nacional da Construção Civil, com reajuste a partir da data de 13/09/2023 até a "concessão do Habite-se". Após a "concessão do Habite-se" os reajustes serão baseados no IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês <i>pro rata dies</i> .
Rescindido o contrato por inadimplência ou culpa do PROMITENTE COMPRADOR ficarão à sua disposição as importâncias que pagou, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido e devolvidas em até 30 (trinta) dias após a data de "concessão do Habite-se" , deduzida a importância equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de perdas e danos, além do princípio de pagamento, dado para a remuneração do corretor que intermediou a venda. Após a efetiva entrega também serão deduzidos, caso não pagos, impostos reais e mais despesas incidentes sobre o imóvel e taxas de condomínio. Ainda será deduzida a importância de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, <i>pro rata die</i> , a título de fruição pelo uso.
KELI REGINA DE MORAIS FIRMINO GSignId: UYACPAKGP3OC Promitente Comprador
Direito de arrependimento: O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial , especialmente por telefone ou a domicílio. Caberá ao adquirente demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, considerada a data da postagem como data inicial da contagem do prazo.
Registro de incorporação: R-6/14.659 junto ao Ofício de de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de São Luiz do Quitunde-AL, na matrícula nº 14.659.
Prazo para quitação do preço: 05/11/2030
"Concessão do Habite-se" até: A PROMITENTE VENDEDORA declara que as obras serão iniciadas em dezembro/2022 e que o tempo total de construção do empreendimento será de 48 (quarenta e oito) meses a contar da data de início da obra. Prazo de tolerância aplicável – 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da data supracitada. a) Se o prazo de entrega ultrapassar a previsto, uma vez rescindido o contrato e desde que o PROMITENTE COMPRADOR não tenha dado causa à resolução, implicará a aplicação de multa em favor do PROMITENTE COMPRADOR, no importe de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelo imóvel à PROMITENTE VENDEDORA e ainda a devolução da integralidade do valor pago, em até 60 (sessenta) dias contados da resolução do instrumento. b) Se o prazo de entrega ultrapassar a previsto, e não desejando o PROMITENTE COMPRADOR a resolução do contrato, implicará a aplicação de indenização em favor do PROMITENTE COMPRADOR, na ocasião da entrega da unidade, no importe de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago pelo imóvel à PROMITENTE VENDEDORA para cada mês de atraso, pro rata die e corrigido monetariamente conforme índice pactuado neste instrumento.

CLÁUSULAS GERAIS:**CLÁUSULA 1ª – DAS PARTES:**

I) PROMITENTE VENDEDORA: REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 41.402.028/0001-32, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2690, quadra B-26, lote 16/17, Bloco Tokyo, pavimento comercial 30, Edifício Metropolitan, Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia – Goiás, doravante designada apenas PROMITENTE VENDEDORA, por seu representante legal infra-assinado, nos termos de seu contrato social.

II) PROMITENTE COMPRADOR: Devidamente qualificado(s) no QUADRO RESUMO, letra A – PROMITENTE COMPRADOR, doravante designado apenas PROMITENTE COMPRADOR.

CLÁUSULA 2ª – DO OBJETO DO CONTRATO:

É objeto do presente contrato o compromisso de venda e compra da unidade imobiliária nos termos descritos no QUADRO RESUMO na letra B – DO OBJETO DO CONTRATO, cuja incorporação encontra-se registrada no Ofício de de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de São Luiz do Quitunde-AL, na matrícula nº 14.659.nos termos deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As áreas comuns do empreendimento, bem como a unidade comercializada no sistema de frações/cotas objeto deste instrumento serão entregues mobiliadas e equipadas nos dois blocos (A e B) nos apartamentos-tipo:

Apartamentos do Bloco A:

Média: 40,54643 m²

Mínima: 37,88630 m²

Máxima: 41,63190 m²

Apartamentos do Bloco B:

Média: 49,26582 m²

Mínima: 49,15370 m²

Máxima: 49,77820 m²

PARÁGRAFO SEGUNDO: As demais áreas comerciais autônomas, não integrantes do sistema de MULTIPROPRIEDADE, serão mobiliadas e equipadas por seus respectivos PROMITENTES COMPRADORES, de acordo com sua utilização, cabendo sempre aos titulares de unidades comerciais adequá-las ao padrão de qualidade exigido pelo empreendimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Considera-se MULTIPROPRIEDADE, para efeito deste contrato, o sistema pelo qual o título de propriedade de um imóvel é dividido em cotas, correspondendo cada qual destas a uma fração da propriedade sobre a unidade imobiliária autônoma, formando-se, assim, um regime de condomínio entre cada adquirente das ditas cotas, figurando estes individualmente como coproprietários da unidade, aqui denominados MULTIPROPRIETÁRIOS.

CLÁUSULA 3ª – DA TITULARIDADE, DA INCORPORAÇÃO E DO USO:

A PROMITENTE VENDEDORA é senhora legítima proprietária da gleba de terras com 22.850,06 m² (2.285 ha) localizado na cidade de Barra de Santo Antônio-AL, georreferenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no vértice denominado E4G-M-1930 de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, Este (X) 227.158,55 m e Norte (Y) 8.963.335,02 m referentes ao meridiano central 33°00'; daí, confrontando com SPU MAR, Matrícula: 14.441, com azimute de 91°30'12" e distância de 34,12 m, segue até o vértice E4G-M-1931 de coordenada Norte (Y) 8.963.334,12 m, Este (X) 227.192,66 m; daí, confrontando com TERRENOS DE MARINHA - OCEANO ATLÂNTICO, com azimute de 216°46'09" e distância de 114,78 m, segue até o vértice E4G-P-0300 de coordenada Norte (Y) 8.963.242,18 m, Este (X) 227.123,95 m; daí, confrontando com TERRENOS DE MARINHA - OCEANO ATLÂNTICO, com azimute de 215°06'49" e distância de 63,46 m, segue até o vértice P4 de coordenada Norte (Y) 8.963.190,27 m, Este (X) 227.087,45 m; daí, confrontando com ÁREA 02, com azimute de 292°05'21" e distância de 210,53 m, segue até o vértice P3 de coordenada Norte (Y) 8.963.269,44 m, Este (X) 226.892,38 m; daí, confrontando com ÁREA 02, com azimute de 265°40'57" e distância de 56,97 m, segue até o vértice P2 de coordenada Norte (Y) 8.963.265,15 m, Este (X) 226.835,57 m; daí, confrontando com SÍTIO ILHA, Matrícula: 7.918, com azimute de 53°38'39" e distância de 32,70 m, segue até o vértice E4G-M-1945 de coordenada Norte (Y) 8.963.284,54 m, Este (X) 226.861,90 m; daí, confrontando com SÍTIO ILHA, com azimute de 80°16'52" e distância de 119,04 m, segue até o vértice E4G-M-1946 de coordenada Norte (Y) 8.963.304,63 m, Este (X) 226.979,24 m. Finalmente do vértice E4G-M-1946 segue até o vértice E4G-M-1930, (início da descrição), confrontando com VILA GALÉ, com azimute de 80°22'53", e distância de 181,87 m, fechando assim o perímetro acima descrito, imóvel esse que se encontra livre e desembaraçado de quaisquer ônus, quer seja legal, judicial ou convencional, taxas e tributos, sobre o qual será construído o EMPREENDIMENTO **REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA**, cuja especificação, descrição e demais dados relativos a ele integram o processo de incorporação junto ao Ofício de de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de São Luiz do Quitunde-AL, na matrícula nº 14.659, do objeto constante da Cláusula Segunda.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O direito de uso correspondente a cada módulo de tempo está discriminado no CRONOGRAMA DE USO que passa a fazer parte integrante desse instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para resguardar direitos e confirmar obrigações as partes firmam as seguintes declarações:

1 – DECLARA A PROMITENTE VENDEDORA:

KF
34006H

={conjuge_rb}

3

AC
LAR9F2

ES
S8QWT9

SA
FXDD8H

- a) Que o empreendimento REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA será composto por unidades comerciais do tipo *apart-hotel* as quais serão, no futuro, comercializadas para exploração dos diversos sistemas de ocupação que se adaptem ao conceito *apart-hotel* e de unidades comerciais destinadas a atender as necessidades do empreendimento e seus usuários.
- b) Que as unidades do empreendimento REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA serão comercializadas pelo regime de MULTIPROPRIEDADE, no sistema de fração/cota imobiliária, permitindo a cada comprador a propriedade de uma dessas frações/cotas, as quais não serão, em momento algum repartidas de fato, mas terão, tão-somente, seu uso compartilhado entre os MULTIPROPRIETÁRIOS, os quais possuirão direito de uso da propriedade por tempo determinado, cabendo a cada fração/cota da propriedade o direito de uso do EMPREENDIMENTO nos períodos previstos no **CRONOGRAMA DE USO COMPARTILHADO** que integra o presente instrumento.
- c) Que, em virtude do sistema a ser implantado, as demais frações/cotas serão por ela livremente comercializadas, até que todas estejam alienadas, e que a realização destas alienações não necessitará de anuência dos outros MULTIPROPRIETÁRIOS, sendo que no ato da assinatura da proposta de compra e venda o presente PROMITENTE COMPRADOR concorda com o teor deste instrumento e com a alienação das demais frações/cotas através da PROMITENTE VENDEDORA ou por empresa comercializadora por ela contratada.

2 – DECLARA O PROMITENTE COMPRADOR:

- a) Que leu e está de acordo com as características e especificações do empreendimento;
- b) Que tem entendimento sobre o índice a ser aplicado para reajuste mensal das parcelas do preço ajustado conforme previsto no QUADRO RESUMO, na letra C - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO;
- c) Que leu, entendeu e está de acordo com todo o teor deste contrato e anexos e que eventuais dúvidas foram todas devidamente esclarecidas;
- d) Que tem pleno conhecimento de que o objeto deste contrato é parte do empreendimento REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA o qual foi concebido para operar e funcionar dentro da modalidade de *apart-hotel* cujas características operacionais demandam a prestação de serviços operacionais compatíveis com as necessidades de seus ocupantes;
- e) Que concorda com a alienação, pela PROMITENTE VENDEDORA, das demais frações ideais do imóvel, até que a totalidade esteja comercializada;
- f) Que tem total ciência e concorda expressamente que a importância paga como princípio de pagamento refere-se à despesa com a COMISSÃO DE CORRETAGEM, encargo este que será suportado pelo próprio PROMITENTE COMPRADOR, sendo que em caso de rescisão contratual após o prazo de arrependimento, tal valor não será restituído, nos termos do que estabelece o art. 67-A, inciso I, da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964.
- g) O PROMITENTE COMPRADOR, neste ato, autoriza expressamente que a PROMITENTE VENDEDORA constitua a alienação fiduciária, na forma da Lei 9.514/97 ou a hipoteca do imóvel ora compromissado, em garantia ao investidor, no caso de securitização de créditos ou empréstimo, de acordo com a previsão contida no § 3º do art. 18 da Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2.004, mantidas todas as condições previstas neste instrumento.

3 – CLÁUSULAS MANDATO:

- a) O PROMITENTE COMPRADOR e seu cônjuge conferem à PROMITENTE VENDEDORA poderes da cláusula *ad judicia et extra* para representá-lo(s) como se sua(s) pessoa(s) fosse(m), na entrega do empreendimento REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA na comarca de Barra de Santo Antônio-AL, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para realização da assembleia de constituição/instalação do condomínio, inclusive constituir advogado, receber notificação (ões), ser votado, bem como receber o imóvel, conferindo mobiliário e equipamentos; podendo substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas; e devendo prestar contas de seus atos.
- b) O PROMITENTE COMPRADOR e seu cônjuge conferem à PROMITENTE VENDEDORA poderes da cláusula *ad judicia et extra* para representá-lo(s) como se sua(s) pessoa(s) fosse(m) perante os demais coproprietários do condomínio, bem como perante o condomínio REFÚGIO DAS LONTRAS e terceiros, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para garantir a estabilidade do condomínio voluntário, inclusive: exercer ou não direito de preferência; participar ativamente de assembleias ordinárias e/ou extraordinárias do condomínio REFÚGIO DAS LONTRAS, votando e sendo votado sobre qualquer assunto previsto em pauta, inclusive escolha de representante comum; estabelecer e restabelecer pacto de indivisão; defender a posse, a propriedade e outros direitos seus relativos ao imóvel contra terceiros e também perante outros coproprietários; contratar advogados e outros profissionais; podendo substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas, devendo prestar contas de seus atos.
- c) As procurações acima outorgadas apenas ratificam a representação de todas as unidades e suas cotas imobiliárias integrantes ao regime de multipropriedade, através do proprietário da cota cabecel, determinada no Registro de Incorporação junto ao Ofício de de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de São Luiz do Quitunde-AL, na matrícula nº 14.659.

CLÁUSULA 4ª – DA REGULAMENTAÇÃO:

Convencionou-se a seguinte regulamentação para a MULTIPROPRIEDADE condominial em questão, para todos os fins e efeitos de

KF
34006H

={conjuge_rb}

4

AC
LAR9F2

ES
S8QWT9

SA
FXDD8H

direito:

a) Os apartamentos destinados ao sistema de multipropriedade serão divididos em 26 ou 52 frações/cotas, ou seja, cotas imobiliárias de uma ou duas semanas, sendo vedada, por consenso dos MULTIPROPRIETÁRIOS, a sua subdivisão, tanto *inter vivos* quanto *causa mortis*, como condição essencial para o instituído.

b) A unidade indicada na Cláusula Segunda está sob o regime condominial de fração/cota ou limitação prefixada do tempo, regendo-se no mais pelo que determina o art. 1.314 e seguintes do Código Civil.

c) A administração do empreendimento promoverá a gestão, manutenção, conservação e adequação da unidade interna em MULTIPROPRIEDADE e fará, mensalmente, a divisão equitativa das despesas para os MULTIPROPRIETÁRIOS da unidade.

d) **PACTO DE INDIVISÃO:** Os condôminos de unidades em MULTIPROPRIEDADE interna promovem, via da presente, um pacto de indivisão, através do qual renunciam ao direito de pedir a divisão da coisa comum, para a estabilidade e segurança jurídica do empreendimento, mantendo, assim, a sua finalidade institucional, alcance e função social da propriedade.

e) A presente regulamentação deve ser vista como um acordo de vontades, instituindo condições e dispondo sobre o uso do espaço físico da unidade imobiliária e do que nela contém, por vários sujeitos ativos, subordinados ao uso regulamentado no tempo e aos demais documentos que integram a incorporação.

f) As presentes regras alcançam todos os MULTIPROPRIETÁRIOS, sucessores, sub-rogados dos signatários do presente ou estranhos, seja a que título for, em definitivo.

g) **PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA à ADMINISTRADORA:** Os MULTIPROPRIETÁRIOS outorgam procuração *ad judicia et extra* à ADMINISTRADORA do CONDOMÍNIO, conforme disposto no REGULAMENTO DE USO e CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, com poderes para ações judiciais em face de quem violar as regras morais ou legais para resguardo do sistema de turno que aqui se estabelece. Poderes em extensão para assegurar a comunhão *sui generis*, respeitando as normas e os períodos de tempo de uso.

h) Cada fração/cota ideal objeto da MULTIPROPRIEDADE não poderá pertencer a mais de uma pessoa, seja ela física ou jurídica.

i) Os MULTIPROPRIETÁRIOS têm a obrigação de custódia do imóvel e dos móveis e equipamentos que o guarnecem, durante o tempo de uso.

j) Os MULTIPROPRIETÁRIOS da unidade têm a obrigação de se submeterem ao inventário do imóvel, móveis, pertencas e equipamentos que guarnecem o apartamento, no início e no fim do turno de uso.

k) **O COMPRADOR terá sua posse precária liberada para uso, nos termos do cronograma de uso compartilhado, após ter pago pelo menos 15% (quinze) do valor do contrato, não incluindo neste o pagamento da corretagem imobiliária.**

CLÁUSULA 5ª – DO COMPROMISSO:

Pelo presente Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda a PROMITENTE VENDEDORA se propõe a vender e o PROMITENTE COMPRADOR se dispõe a comprar, como de fato comprado tem o objeto deste instrumento como descrito no QUADRO RESUMO, letra B - OBJETO DO CONTRATO.

CLÁUSULA 6ª – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O preço total desta venda e compra, respectiva forma de pagamento e correção, bem como a data de vencimento constam do QUADRO RESUMO na letra C - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por pacto entre as partes fica acordado que **as parcelas do preço serão pagas pelo PROMITENTE COMPRADOR com incidência de reajuste mensal até a final quitação**, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, estabelecendo-se, para tanto, o que segue abaixo como forma de evitar o enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra aqui contratante.

a) **Reajuste até a data da concessão do “Habite-se”:** Todas as parcelas relacionadas como reajustáveis serão **reajustadas mensalmente pelo INCC-DI (Índice Nacional da Construção Civil)**, tomando como forma de reajuste a variação ocorrida entre o índice base, do mês anterior à data do presente instrumento, e o correspondente ao segundo mês anterior ao vencimento de cada parcela.

b) **Reajuste após a data da concessão do “Habite-se”:** Uma vez concedido o termo de habite-se serão os valores das parcelas ainda não pagas corrigidos mensalmente pelo IPCA, com juros de 0,5% por cento ao mês, tomando como forma de reajuste a variação ocorrida entre o índice base, do mês anterior à data do habite-se, e o correspondente ao segundo mês anterior ao vencimento de cada parcela.

c) No ato da entrega do imóvel o PROMITENTE COMPRADOR emitirá, a favor da empresa **REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA** títulos de crédito *pro solvendo* correspondentes às parcelas vincendas, autorizando desde já expressamente a mesma a proceder a negociação mercantil de seu crédito, através de desconto dos títulos

correspondentes às parcelas vincendas do financiamento e, em garantia desta operação, autoriza também, seja dada em garantia fiduciária o objeto como descrito no QUADRO GERAL na letra B - OBJETO DO CONTRATO à financeira que realizar a operação de desconto das cambiais.

d) Havendo extinção ou proibição de uso do INCC, e não havendo outro índice de reajuste fixado pelo governo para substituí-lo, as partes desde já acordam que será, automaticamente, aplicado ao presente o IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

e) Esse contrato, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, é um ato jurídico perfeito e acabado, representando a manifestação de vontade das partes, não podendo ser prejudicado por decisões futuras que alterem o seu equilíbrio econômico financeiro, agora protegido pelo reajuste monetário, condição essencial do negócio ora ajustado.

PRÁGRAFO SEGUNDO: DA COMISSÃO DE CORRETAGEM: O PROMITENTE COMPRADOR declara que foi previamente informado que dentre os custos assumidos pela PROMITENTE VENDEDORA está à remuneração do corretor de imóveis autônomo que atuou para a celebração da venda, conforme disciplina o artigo 35-A, inciso III da Lei 13.786/2018.

CLÁUSULA 7ª – DAS PARCELAS DE PAGAMENTO:

As parcelas de pagamento, a critério da PROMITENTE VENDEDORA, poderão ser representadas por carnês, recibos, boletos bancários, e também, nos termos na letra “c” do Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA 6ª, por letras de câmbio, notas promissórias, ou outro título de crédito em caráter *pro solvendo*, emitidas pela PROMITENTE VENDEDORA contra o PROMITENTE COMPRADOR, o qual se obriga à sua liquidação, conforme pactuado nesse contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se o PROMITENTE COMPRADOR desejar pagar por antecipação quaisquer parcelas do preço será observado o seguinte: a) a antecipação somente será feita sobre a (s) última (s) parcela (s) vincendas; b) o valor da parcela antecipada corresponderá ao valor da parcela relativa ao mês em que ocorre a antecipação. A PROMITENTE VENDEDORA não se obriga a conceder deflação e/ou desconto sobre o valor das parcelas nas amortizações antecipadas. Caso isso venha ocorrer será por mera liberalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso não sejam pagas em seus vencimentos, as parcelas ficarão sujeitas, até o seu efetivo pagamento, a reajuste *pro rata die* do índice pactuado e vigente no mês do pagamento, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Havendo cobrança extrajudicial, via advogado, serão cobrados honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor total devido, devidamente corrigido, e ainda o reembolso das demais despesas feitas pela PROMITENTE VENDEDORA tendo como objetivo o recebimento da dívida.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O não recebimento dos boletos de pagamento, até a sua data de vencimento, não caracteriza justificativa para o inadimplemento e isenção dos acréscimos previstos, ficando o PROMITENTE COMPRADOR ciente de que, verificado esse tipo de ocorrência, cabe-lhe contatar o Departamento de Cobrança da PROMITENTE VENDEDORA, no prazo de 05 (cinco) dias anteriores ao vencimento, para as providências cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO: Qualquer tolerância de uma das partes quanto à cobrança de multa e acréscimo ou a exigências do cumprimento de qualquer obrigação do contrato, não implicará em renúncia ao respectivo direito, nem caracterizará novação, procedente ou alteração do contrato, sendo aqueles fatos levados à conta de simples liberalidade.

PARÁGRAFO QUINTO: Sempre que qualquer pagamento for efetuado por cheque, a dívida só estará quitada após a sua efetiva compensação. Salvo motivo de força maior, o não pagamento do cheque, por qualquer causa, implicará na automática incidência das cominações para os casos de inadimplência, notadamente os juros moratórios e remuneratórios e a multa convencional a incidir sobre o valor da obrigação considerada não paga.

PARÁGRAFO SEXTO: Caso o PROMITENTE COMPRADOR esteja cadastrado no DDA – Débito Direto Autorizado, caracterizado como Sacado Eletrônico, junto ao seu agente financeiro de relacionamento, fica este, desde já, ciente de que os boletos serão disponibilizados por meio eletrônico, em conformidade com o serviço bancário, deixando de recebê-los via correios.

PARÁGRAFO SÉTIMO: É direito da PROMITENTE VENDEDORA exigir, em qualquer época, a prova do correto pagamento de uma obrigação ficando o PROMITENTE COMPRADOR, desde agora, a tanto obrigado.

PARÁGRAFO OITAVO: Obriga-se o PROMITENTE COMPRADOR a efetuar os pagamentos oriundos do presente compromisso no escritório da PROMITENTE VENDEDORA, ou a quem e no endereço que esta venha a indicar.

PARÁGRAFO NONO: A eficácia da presente promessa é subordinada à condição do pagamento integral do preço, inclusive com relação a eventuais obrigações acessórias.

CLÁUSULA 8ª – DA INADIMPLÊNCIA E DA RESCISÃO DO CONTRATO:

I – Fica convencionado entre as partes que a mora ocorrerá de pleno direito, no caso de impontualidade no pagamento de qualquer das prestações, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil, sujeitando-se o PROMITENTE COMPRADOR ao pagamento à PROMITENTE VENDEDORA dos valores das obrigações vencidas e não pagas, sem prejuízo ao reajuste pactuado, acrescidas das seguintes penalidades:

a) As parcelas ficarão sujeitas até o seu efetivo pagamento, a reajuste *pro rata die* do índice pactuado e vigente no mês do pagamento, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora à razão de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso que incidirão sobre o valor do principal.

b) O PROMITENTE COMPRADOR declara ter pleno conhecimento das cominações previstas, em razão de sua inadimplência no que toca à comissão de corretagem, às parcelas intermediárias e/ou do saldo devedor, bem como das multas referentes à cláusula oitava (8ª), estando ciente de que, decorridos 10 (dez) dias do vencimento do título emitido para pagamento de qualquer parcela, seu nome ficará sujeito à inclusão junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PROTESTOS e afins).

c) Havendo cobrança extrajudicial via advogado, incidirão honorários de 10% (dez por cento) e em cobrança judicial, os honorários serão à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor total devido e ainda o reembolso das demais despesas feitas pela PROMITENTE VENDEDORA tendo como o objetivo o recebimento da dívida.

II – Fica convencionado entre as partes que o não cumprimento de qualquer das obrigações decorrentes deste instrumento, implicará na rescisão do presente instrumento, mediante prévia notificação do PROMITENTE VENDEDOR ao PROMITENTE COMPRADOR, o que será feito por intermédio de carta registrada via correio com aviso de recebimento (A.R) ou através de notificação extrajudicial por intermédio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, para no prazo máximo de 15 (quinze) dias de sua notificação regularizar a inadimplência noticiada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A notificação a que alude o caput desta Cláusula poderá ser feita no endereço do COMPRADOR declinado no QUADRO GERAL, na letra A – PROMITENTE COMPRADOR, ou ainda, via correio digital, ao e-mail informado pelo COMPRADOR também especificado no QUADRO GERAL, na letra A – PROMITENTE COMPRADOR. A não ocorrência de notificação, por culpa exclusiva do PROMITENTE COMPRADOR tal como e.g. na hipótese de mudança de endereço ou e-mail sem prévia comunicação por escrito sobre o novo endereço ou e-mail, autoriza a VENDEDORA a publicar edital de notificação no Diário Oficial regional ou, não existindo este, em qualquer jornal de circulação local ou estadual.

PARÁGRAFO SEGUNDO- No caso da não regularização do débito pelo PROMITENTE COMPRADOR, fica autorizado o PROMITENTE VENDEDOR a rescindir automaticamente o presente Contrato, através da expedição de AVISO DE CANCELAMENTO, via correio com carta registrada e aviso de recebimento (A.R) ou ainda via correio digital, na forma do Parágrafo Primeiro, como forma de evitar despesas administrativas com manutenção do contrato, custas cartorárias, judiciais e honorários advocatícios, com o que concorda expressamente o PROMITENTE COMPRADOR com a consequente recuperação pelo PROMITENTE VENDEDOR da posse ou o direito da cota imobiliária vendida, podendo dispor livremente da fração ideal da unidade comprometida no seu período de uso e cota imobiliária (fração), transferindo-a a terceiros, conforme dispõe o artigo 1º, VII, da Lei 4.864 de 29.11.65.

III – O PROMITENTE COMPRADOR poderá evitar a rescisão contratual desde que, no prazo da notificação, pague o valor de seu débito total, juntamente com o pagamento da multa, juros e da atualização monetária baseada na variação do índice neste contrato ou do índice em vigor na data da ocorrência, calculada sempre *pro rata die*, conforme previsão neste instrumento, assim como das despesas judiciais e/ou extrajudiciais provocadas pelo seu atraso, inclusive pagamento de taxas de Protesto em Cartório, caso haja.

PARÁGRAFO ÚNICO: O simples pagamento do principal sem o reajuste monetário e/ou sem os demais acréscimos moratórios não exonerará o PROMITENTE COMPRADOR da responsabilidade de liquidar tais obrigações, continuando em mora para todos os efeitos legais e contratuais.

IV – São causas de rescisão do contrato, entre outras aqui não enumeradas:

a) A falta de pagamento de 03 (três) parcelas seguidas ou alternadas do sinal/entrada previstas na Cláusula 6º, Item II, a.1, no caso de parcelamento do valor, ou de parcelas do saldo do preço, ou qualquer outro débito, obedecendo-se o disposto do artigo 1, nº VI, da Lei 4.864 de 29.11.65;

b) Cessão ou promessa de cessão de direitos e obrigações desse contrato, sem anuência da outra parte;

KF
34006H

= {conjuge_rb}

7

AC
LAR9F2

ES
S8QWT9

SA
FXDD8H

- c) Constituição de qualquer ônus sobre a cota imobiliária (fração) da unidade compromissada ou os respectivos direitos, sem anuência da outra parte;
- d) Contra qualquer das partes for decretada qualquer medida judicial que afete a fração ideal da unidade compromissada ou os direitos desse contrato;
- e) Insolvência de qualquer das partes;
- f) Pedido unilateral por escrito de rescisão de qualquer uma das partes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A não aplicação das penalidades, a tolerância ou, ainda, o não exercício dos direitos que necessariamente defluirão do inadimplemento do PROMITENTE COMPRADOR não induzirão a novação, precedente ou alteração dos pactos, sendo que a ocorrência de qualquer dos fatos ora relacionados será levada a conta de mera liberalidade da PROMITENTE VENDEDORA, não acarretando, por conseguinte, o cancelamento das penalidades previstas e que poderão ser aplicadas contra o PROMITENTE COMPRADOR a qualquer tempo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Uma vez rescindido o contrato por inadimplência ou culpa do PROMITENTE COMPRADOR, ficarão à sua disposição as importâncias pagas, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido e devolvidas em até 30 (trinta) dias após a data de "concessão do Habite-se" ou 60 (sessenta) dias após a formalização do distrato, deduzida a importância equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de prefixação das perdas e danos, independentemente de comprovação das mesmas. Também será integralmente retida a comissão de corretagem, já consignada na Proposta de Compra e Venda e no QUADRO RESUMO, deste instrumento. O adquirente ainda responderá pelas quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel e às taxas de condomínio, se não adimplidas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de o PROMITENTE COMPRADOR estar no uso do imóvel este pagará à PROMITENTE VENDEDORA, até a sua efetiva devolução, a título de indenização pela fruição, 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, do preço atualizado do imóvel, ficando desde já autorizada a PROMITENTE VENDEDORA a abater a quantia equivalente na devolução ao PROMITENTE COMPRADOR dos haveres deste, nos termos do Parágrafo Segundo.

V – Reconhecendo de logo a precariedade da posse, o PROMITENTE COMPRADOR deverá devolver a PROMITENTE VENDEDORA a cota imobiliária (fração) da fração ideal da unidade comercializada, com todos os equipamentos e mobiliário que a integram, em perfeitas condições de uso, ficando esta autorizada a reter do valor a ser devolvido ao PROMITENTE COMPRADOR as importâncias suficientes a recomposição do imóvel/mobiliário ao estado em que lhe foi entregue.

VII – A devolução da cota imobiliária (fração) do imóvel deverá ser efetuada a PROMITENTE VENDEDORA quando do término do prazo da interpelação que constitui em mora o comprador. A não entrega configurará esbulho, que permitirá a PROMITENTE VENDEDORA obter, mediante instituto processual adequado, a sua reintegração liminar na posse da cota imobiliária (fração) do imóvel, conforme artigos 1.210 e 1.212 do Código Civil.

VIII – Caso o PROMITENTE COMPRADOR não esteja na posse e uso do imóvel, por ocasião da rescisão deste contrato de compra e venda, em razão do calendário de fruição da sua cota parte, a PROMITENTE VENDEDORA estará, automaticamente, imitada na posse da fração/cota, a cujo respeito operou-se a rescisão contratual aqui tratada, de forma que lhe será lícita, a partir de então, impedir o uso e fruição do bem pelo PROMITENTE COMPRADOR inadimplente.

CLÁUSULA 9ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES:

I – São obrigações da PROMITENTE VENDEDORA, dentre outras constantes desse contrato:

- a) entregar a unidade compromissada, no prazo previsto e de acordo com as especificações constantes do memorial de incorporação, relação de mobiliários, equipamentos e utensílios, ressalvados os atrasos justificados de que trata a cláusula décima segunda;
- b) reparar, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, os vícios e defeitos que forem reclamados, nas condições e prazos em lei;
- c) permitir ao PROMITENTE COMPRADOR visitar as obras do bloco a que pertence à unidade compromissada, desde que atendidas as normas de segurança, o estágio das mesmas obras e os dias e horários por ela fixados;
- d) prestar as informações que forem solicitadas pelo PROMITENTE COMPRADOR a respeito do andamento da obra;
- e) prestar as informações que forem solicitadas pelo PROMITENTE COMPRADOR a respeito do Empreendimento e de sua fração/cota/período;

- f) esclarecer ao PROMITENTE COMPRADOR quanto à forma de reajuste do preço das prestações e seus acréscimos, discriminando-os nos recibos e documentos que forneceu;
- g) informar sobre o uso e gozo e fruição, bem como informar sobre prazos decadenciais e legais da construção.

II – São obrigações do PROMITENTE COMPRADOR, dentre outras constantes desse contrato:

- a) pagar pontualmente as parcelas do preço e outros débitos que forem devidos em favor da PROMITENTE VENDEDORA no local designado;
- b) pagar no tempo devido os encargos fiscais, condominiais e outros a que estiver sujeito;
- c) comunicar à PROMITENTE VENDEDORA qualquer alteração de seu endereço, telefone e e-mail, constante do preâmbulo;
- d) conhecer todos os termos do Regulamento de Uso – Anexo II e Minuta da Futura Convenção, instrumentos por meio dos quais o uso e gozo do empreendimento encontram-se discriminados e aceitar o uso e gozo do imóvel na forma neles descrita.

III – Correrão por conta da PROMITENTE VENDEDORA todas as despesas e os encargos fiscais, relativos ao imóvel, até a data de concessão do “habite-se”. Se qualquer dos encargos aqui previstos forem eventualmente pagos pela PROMITENTE VENDEDORA, após o “habite-se”, fica ela, desde já, instituída como credora do PROMITENTE COMPRADOR, podendo, se necessário for, promover cobrança judicial ou extrajudicial para reaver o que foi por ela desembolsado.

IV – Correrão por conta do PROMITENTE COMPRADOR todas as despesas e os encargos fiscais relativos ao objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO RESUMO, letra B – DO OBJETO, devidos a partir da data de concessão do “habite-se” e entrega da obra, tais como: **(a)** as despesas de administração, ainda que o PROMITENTE COMPRADOR não tenha recebido a posse da unidade; **(b)** os foros, impostos, taxas, seguro contra incêndio e outros encargos, fiscais ou não, que já incidam, na data do contrato, ou que venham a incidir sobre a unidade compromissada, ainda que lançados em nome da PROMITENTE VENDEDORA, e que deverão ser pagos regular e pontualmente de modo a colocá-la a salvo de quaisquer cobranças ou ônus a eles relativos; **(c)** todas as despesas de escritura e transferência do objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO RESUMO, letra B – DO OBJETO, tais como certidões negativas, quitações fiscais, custas e emolumentos de cartórios, impostos, taxa, laudêmios, emolumentos de avaliação, taxas de agente financeiro e outras; **(d)** quaisquer outros pagamentos que forem exigidos pelo órgão público.

PARÁGRAFO ÚNICO: Se quaisquer dos encargos aqui previstos, eventualmente forem pagos pela PROMITENTE VENDEDORA, fica ela desde já instituída como credora do PROMITENTE COMPRADOR podendo, se necessário for, promover cobrança judicial ou extrajudicial dos valores e débitos referentes ao contrato e ao imóvel.

V – Deverá o PROMITENTE COMPRADOR, no ato da concessão de “habite-se” proceder com a substituição de contribuinte perante o órgão público competente, para que os encargos tributários acessórios do imóvel saiam em nome deste, sob pena de responder as medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA 10ª – DA CONSTRUÇÃO DA OBRA:

O empreendimento será construído com fiel observância das plantas aprovadas, das especificações e do memorial descritivo que integram o memorial de incorporação, podendo a PROMITENTE VENDEDORA, no entanto, por conveniência técnica devidamente justificada, determinação do Poder Público ou exigência das empresas concessionárias de serviços públicos, promover as modificações no projeto aprovado, sem que assista a qualquer das partes direito a indenização ou compensação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Como forma de preservar o padrão requerido para as atividades do empreendimento é negado ao PROMITENTE COMPRADOR promover qualquer alteração de projeto;

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PROMITENTE COMPRADOR não poderá interferir, direta ou indiretamente, no andamento normal da obra, quer seja mantendo entendimento com o seu encarregado ou operários, quer permanecendo no local, sem autorização previa da PROMITENTE VENDEDORA.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A fim de se evitar acidentes, atrasos, ou prejuízos na produtividade dos operários, as visitas às obras somente poderão ser feitas com a prévia autorização da PROMITENTE VENDEDORA e em horários por ela fixados.

PARÁGRAFO QUARTO: A sobrecarga (carga útil) máxima permitida nos edifícios é a prevista pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em razão disso o PROMITENTE COMPRADOR não poderá sobrecarregar a sua unidade com cargas superiores ao limite por ela estabelecido.

CLÁUSULA 11ª – DA CONCLUSÃO, DA ENTREGA E DA VISTORIA DA OBRA:

A PROMITENTE VENDEDORA declara que as obras serão iniciadas em **Dezembro/2022** e que o tempo total de construção do empreendimento será de 48 (quarenta e oito) meses a contar da data de início da obra.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica pactuado entre as partes, uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos para conclusão das obras, após o prazo estipulado no caput, bem como uma prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o art. 393 do Código Civil, entendendo-se como tal, a título de exemplo: (a) greves; (b) suspensão ou falta de transportes; (c) falta de materiais e mão-de-obra especializada na praça; (d) chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra; (e) eventuais embargos da obra, não resultante de incúria ou erro da PROMITENTE VENDEDORA; (f) demora na execução de serviços que são próprios de empresas concessionárias de serviços públicos; (g) reforma econômica ou outros atos governamentais que interfiram no setor da construção civil; (h) atraso no pagamento das prestações, por mais de 30% (trinta por cento) dos PROMITENTES COMPRADORES.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na entrega das unidades, a empresa incorporadora convocará os MULTIPROPRIETÁRIOS, por si ou por quem os represente, para instalação do condomínio, da administração e aprovação das normas de convivência no condomínio, podendo o condômino fazer-se representado por procuração simples.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se o prazo de entrega ultrapassar a previsto no *caput* desta Cláusula e no seu Parágrafo Primeiro, desde que o PROMITENTE COMPRADOR não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade dos valores e de multa em seu favor, no importe de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelo imóvel à PROMITENTE VENDEDORA, em até 60 (sessenta) dias, contados da resolução do instrumento.

CLÁUSULA 12ª – DO PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA:

Os adquirentes de frações/cotas, no sistema de multipropriedade, com saldo devedor, a critério da PROMITENTE VENDEDORA, deverão lavrar a escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, nos termos do artigo 22 e seguintes da Lei 9.514/97, bem como, registrá-la no CRI competente, para o recebimento da fração/cota, como garantia do pagamento da dívida decorrente do financiamento e do fiel cumprimento de todas as obrigações aqui contratadas, pecuniárias ou não.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Havendo a alienação fiduciária, as garantias contratadas abrangerão o imóvel e todas as acessões, mobiliário, melhoramentos, construções e instalações que lhe forem acrescidas e vigorará pelo prazo necessário à reposição integral do capital financiado e seus respectivos encargos contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ocorrência de alienação fiduciária ou de outro negócio jurídico envolvendo o crédito da PROMITENTE VENDEDORA, fica esta autorizada, desde já, a cedê-lo e a transferi-lo, ou comprometê-lo de qualquer outra forma, no todo ou em parte, sem necessidade de qualquer interferência, anuência ou participação do PROMITENTE COMPRADOR, ficando este ciente dessa autorização no ato da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA 13ª – DA POSSE PRECÁRIA:

Poderá a PROMITENTE VENDEDORA conceder ao PROMITENTE COMPRADOR, em caráter excepcional, a posse do imóvel comprometido, após o “HABITE-SE” e antes da outorga da escritura definitiva, desde que esteja ele em dia com suas obrigações. Tal posse será exercida, no entanto, em caráter precário e temporário, sempre em nome da PROMITENTE VENDEDORA, sendo vedado ao PROMITENTE COMPRADOR realizar benfeitorias que não possam ser removidas sem prejuízo da coisa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A posse, assim tolerada, cessará de pleno direito em caso de inadimplemento do PROMITENTE COMPRADOR ou de rescisão do contrato, qualquer que seja a sua causa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A PROMITENTE VENDEDORA, enquanto não quitado integralmente o preço aqui ajustado pelo negócio de compra e venda, deterá a titularidade do domínio da fração/cota da multipropriedade do imóvel objeto desse instrumento, mantendo para si todos os direitos inerentes à posse indireta.

CLÁUSULA 14ª – DA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA E DO PRAZO DE DECADÊNCIA:

A PROMITENTE VENDEDORA se obriga a outorgar a escritura definitiva de compra e venda do objeto deste contrato, conforme descrito no QUADRO RESUMO, Letra B – DO OBJETO, em favor do PROMITENTE COMPRADOR ou em favor de pessoa por ele indicada, via cessão de direitos e obrigações, no prazo de 90 (noventa) dias após o “HABITE-SE”.

PARÁGRAFO ÚNICO: No ato da entrega do objeto deste contrato, conforme descrito no QUADRO RESUMO, letra B – DO OBJETO, após vistoria, o PROMITENTE COMPRADOR, ou seu representante, deverá declarar ter a PROMITENTE VENDEDORA cumprido suas obrigações, em especial no que toca às especificações técnicas de acabamento, móveis, equipamentos e composição da unidade e do prédio, bem como explicitará sua anuência com relação aos prazos de decadência seguintes:

- a) o prazo de decadência para reclamar contra possíveis defeitos aparentes, de fácil constatação, é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega da unidade habitacional;
- b) o prazo decadencial para reclamar contra vícios redibitórios, como tais entendidos eventuais defeitos ocultos, é de 01 (um) ano, contado da efetiva entrega do imóvel, observadas as demais disposições do Código Civil que tratam da matéria;
- c) o prazo de garantia para a responsabilidade da PROMITENTE VENDEDORA pela solidez e segurança do edifício, é de 05 (cinco) anos, contados da data de entrega da unidade, ficando pré-excluída a responsabilidade da PROMITENTE VENDEDORA se o defeito decorrer da falta de manutenção e conservação a que fica obrigado o PROMITENTE COMPRADOR;
- d) fica plenamente entendido que estes são prazos legais de garantia e não de garantia contratual complementar.

CLÁUSULA 15ª – DA CESSÃO DE DIREITOS:

O PROMITENTE COMPRADOR poderá ceder ou prometer ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações desse compromisso, desde que esteja em dia com as obrigações financeiras assumidas; apresente os documentos necessários à elaboração de novo contrato ou adendo ao já existente; e tenha a anuência da PROMITENTE VENDEDORA, a quem é assegurado o direito de preferência, além de garantir que o adquirente de seus direitos concorde expressamente com o teor deste contrato e de todos os seus anexos, inclusive com assunção de dívida do saldo devedor.

PARÁGRAFO ÚNICO: Pela anuência e renúncia do direito de preferência, em caso de cessão ou promessa de cessão a terceiros, será devida à PROMITENTE VENDEDORA uma comissão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, exceto quando a transferência for feita para herdeiros necessários e/ou sucessores legitimados, o que será possibilitado ao PROMITENTE COMPRADOR em dia com suas obrigações.

CLÁUSULA 16ª – DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

Nos casos dos contratos firmados em stands de vendas e fora da sede do empreendimento, o PROMITENTE COMPRADOR poderá desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura, nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, com a devolução dos valores pagos, cabendo ao PROMITENTE COMPRADOR demonstrar, tempestivamente, o exercício do direito, por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

CLÁUSULA 17ª – DAS ESTIPULAÇÕES FINAIS:

I – É facultada à PROMITENTE VENDEDORA a colocação, em caráter definitivo, em local por ela escolhido, de marco ou placa alusiva ao empreendimento e à sua construção.

II – O PROMITENTE COMPRADOR concorda, desde já, que a PROMITENTE VENDEDORA, ou empresa para ela contratada para a comercialização e venda das unidades, mantenha no local do empreendimento corretores de plantão, faixas, placas de promoção e visitação pública, assim como autoriza expressamente o uso de equipamentos e instalações do edifício, ficando claro que a PROMITENTE VENDEDORA e a empresa contratada, detêm a exclusividade de vendas ou revendas das unidades, até a total comercialização do empreendimento.

III – Poderá a ADMINISTRADORA, em nome e por conta do CONDOMÍNIO, contratar, pelo prazo de 03 (três) meses, após o “habite-se”, os funcionários e vigias necessários ao funcionamento do empreendimento, à manutenção e conservação dos respectivos elevadores e outros serviços indispensáveis, bem como providenciar a ligação dos medidores de energia elétrica do mesmo e pagar as contas de luz e água das áreas comuns. Os custos respectivos serão prontamente ressarcidos pelo condomínio, devidamente atualizados.

IV – A unidade integrante do regime de multipropriedade e todas as suas cotas imobiliárias (fração), serão representadas em assembleia através da cota denominada CABECEL, conforme Registro de incorporação junto ao Ofício de de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de São Luiz do Quitunde-AL, na matrícula nº 14.659., relacionada no ANEXO III, nos moldes previstos neste Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda.

V – O PROMITENTE COMPRADOR de cota imobiliária (fração) constitui, desde já, o titular da COTA CABECEL da unidade autônoma adquirida, relacionada no ANEXO III, como seu bastante procurador, para representá-lo perante os atos, assembleias ordinárias e extraordinárias e demais representações que fizerem necessárias perante o CONDOMÍNIO, atinente os direitos e deveres da unidade autônoma, com poderes para votar em todas as matérias que forem levadas à apreciação, autorizado o substabelecimento para os mesmos fins. Que a representação far-se-á também na assembleia de instalação do Condomínio.

VI – Poderá a administradora, em nome e por conta do condomínio, contratar, pelo prazo de 03 (três) meses após o “Habite-se”, os funcionários e vigias necessários ao funcionamento do edifício, à manutenção e conservação dos respectivos elevadores e outros serviços indispensáveis, bem como providenciar a ligação dos medidores de energia elétrica do edifício e pagar as contas de luz e água das áreas comuns. Os custos respectivos serão prontamente ressarcidos pelo condomínio, devidamente atualizados.

VII – O PROMITENTE COMPRADOR se responsabiliza pelas seguintes declarações que consubstanciam condições prévias a assinatura do contrato, obrigando-se a comprová-las se e quando solicitado pela PROMITENTE VENDEDORA: a) inexistência de responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou testamentaria, porventura a seu cargo; b) inexistência de débitos fiscais, protestos cambiais ou quaisquer ações contra si ajuizadas que possam afetar os direitos creditórios da PROMITENTE VENDEDORA; c) veracidade das indicações sobre sua identidade, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço, cadastro fiscal e econômico-financeiro.

VIII – Na impossibilidade de receber pessoalmente o TERMO DE ENTREGA da cota imobiliária (fração) do imóvel, de sua propriedade, quando convocado, o PROMITENTE COMPRADOR constituirá representante legal, como seu bastante procurador para tal, a ele delegando poderes para assinar todo e qualquer documento relativo ao recebimento e cobranças das garantias de obra da unidade compromissada.

IX – Para quaisquer efeitos e finalidades previstas nas cláusulas contratuais, as comunicações, notificações e interpelações de qualquer das partes far-se-ão por escrito e serão consideradas efetivas quando entregues pessoalmente contra recibo ou remetidas pelo correio ou via e-mail, sob-registro, ou pelo Cartório de Títulos e Documentos, ao endereço constante desse Contrato ou ao endereço eletrônico informado no Quadro Geral.

X – O PROMITENTE COMPRADOR comunicará à PROMITENTE VENDEDORA, por escrito, qualquer alteração do seu endereço, telefone, e-mail, constante do preâmbulo, autorizando desde já, a sua convocação, intimação, notificação ou citação, através de edital publicado em jornal de circulação regional, se não fizer aquela comunicação.

XI – Esse instrumento vincula as partes e seus sucessores a qualquer título.

XII – O não exercício imediato, por qualquer das partes, de direitos ou faculdades previstas nesse contrato, ou a tolerância com atraso no cumprimento de obrigações, não importa novação do respectivo direito ou faculdade ou renúncia à aplicação dele, podendo ser exercido a qualquer tempo por seu titular.

XIII – O eventual reconhecimento judicial da nulidade de qualquer cláusula ou parte deste instrumento não invalida o restante das suas disposições.

XIV – A PROMITENTE VENDEDORA terá prazo de até 60 (sessenta) dias para responder demandas administrativas de que for devidamente notificada por parte do PROMITENTE COMPRADOR.

CLÁUSULA 18ª – DO FORO:

Fica eleito o **Foro da Comarca de Paripueira-AL**, para dirimir dúvidas, controvérsias ou para processar ações próprias derivadas deste negócio jurídico, com renúncia expressa das partes contratantes a qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ou venha a ser independentemente do domicílio ou residência atuais ou futuras dos contratantes.

E, por estarem assim justos, contratados e acordados, firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, assinando a última página e rubricando as demais expressando desde já o PROMITENTE COMPRADOR, que tem pleno conhecimento e que não poderá em tempo algum, ou a qualquer pretexto, alegar ignorância de seus termos, tudo na presença de duas testemunhas, adiante identificadas, que também assinam e rubricam o mesmo, a fim de que surta os legais e jurídicos efeitos a que se destinam.

Barra de Santo Antônio – AL, 13 de Setembro de 2023.

ALESSANDRA CRISTINA

GSignId: IKU515D3WPH1

REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
PROMITENTE VENDEDORA

KELI REGINA DE MORAIS FIRMINO

GSignId: UYACPAKGP3OC

CLENILDE ERNESTO
PROMITENTE COMPRADOR

TESTEMUNHAS:

EDUARDA REZENDE DA SILVA

GSignId: XB1EBW58ZNAX

Nome: EDUARDA
CPF: 757.321.731-53

Sara

GSignId: W3RYJZUYCLBZ

Nome: SARA
CPF: 031.559.382-26 :

PROCURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO

QUADRO RESUMO		
OUTORGANTE	Nome: CLENILDE ERNESTO	Data Nasc: 26/09/1963
	Nacionalidade: BRASILEIRA	Profissão: COZINHEIRO GERAL
	CI/RG – Órgão Exp.: 134703674 - SSP/SP	CPF: 027.620.448-47
	Endereço: Rua Raphael Perissinotto, 197	Bairro: João Aranha
	Cidade/UF: Paulinia / SP	CEP: 13145758
	Telefones: 11963551640 / / 11963551640 /	
	E-mail: Kety.fisioterapia91@gmail.com /	
OBJETO	Empreendimento: REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA	
	Apartamento/Cota: A / 222 / 02	
	Áreas do Apartamento: Unidade: A222/02, Área Privativa: 1,59862692307692, Área Comum: 0,0721554356688612, Área do Terreno: 22850,06, Fração Ideal %: 0,00017677036495703, Fração Ideal m²: 4,03921344549003, Tipo de Imóvel: Apartamento - 1/4 - 41,5643 m², Pavimento: 3º Pavimento, Localização: , Empreendimento: Refúgio das L	

OUTORGADA: REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 41.402.028/0001-32, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2690, quadra B-26, lote 16/17, Bloco Tokyo, pavimento comercial 30, Edifício Metropolitan, Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia – Goiás

PODERES: Por este instrumento de mandato o(s) outorgante(s) constitui(em) a OUTORGADA como sua procuradora com poderes da cláusula *ad judicium et extra* para representá-lo(s) como se sua(s) pessoa(s) fosse(m), na entrega do empreendimento REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA na comarca de Barra de Santo Antônio, Alagoas, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para realização da assembleia de constituição/instalação do condomínio, inclusive constituir advogado, receber notificação(ões), votar e ser votado, bem como receber o imóvel, conferindo mobiliário e equipamentos; podendo substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas; devendo prestar contas de seus atos.

KELI REGINA DE MORAIS FIRMINO

GSIGNId: UYACPAKGP30C

OUTORGANTE: CLENILDE ERNESTO

PROCURAÇÃO SOBRE O CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO		
QUADRO RESUMO		
OUTORGANTE	Nome: CLENILDE ERNESTO	Data Nasc: 26/09/1963
	Nacionalidade: BRASILEIRA	Profissão: COZINHEIRO GERAL
	CI/RG – Órgão Exp.: 134703674 - SSP/SP	CPF: 027.620.448-47
	Endereço: Rua Raphael Perissinotto, 197	Bairro: João Aranha
	Cidade/UF: Paulínia / SP	CEP: 13145758
	Telefones: 11963551640 / / 11963551640 /	
	E-mail: Kety.fisioterapia91@gmail.com /	

OUTORGADA: REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 41.402.028/0001-32, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2690, quadra B-26, lote 16/17, Bloco Tokyo, pavimento comercial 30, Edifício Metropolitan, Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia – Goiás.

PODERES: Por este instrumento de mandato o(s) outorgante(s) constitui(em) de forma irrevogável a OUTORGADA como sua procuradora com poderes da cláusula *ad judicium et extra* para: representá-lo(s) como se sua(s) pessoa(s) fosse(m), perante os demais co-proprietários do apartamento:

OBJETO	Empreendimento: REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA
	Comarca: Barra de Santo Antônio-AL
	Apartamento/Cota: A / 222 / 02
	Áreas do Apartamento: Unidade: A222/02, Área Privativa: 1,59862692307692, Área Comum: 0,0721554356688612, Área do Terreno: 22850,06, Fração Ideal %: 0,00017677036495703, Fração Ideal m²: 4,03921344549003, Tipo de Imóvel: Apartamento - 1/4 - 41,5643 m², Pavimento: 3º Pavimento, Localização: , Empreendimento: Refúgio das L

bem como perante o condomínio REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA e terceiros, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para garantir a estabilidade do condomínio voluntário, inclusive: exercer ou não direito de preferência; participar ativamente de assembleias ordinárias e/ou extraordinárias do condomínio REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA votando e sendo votada sobre qualquer assunto previsto em pauta; participar ativamente de assembleias ordinárias e/ou extraordinárias do condomínio voluntário instituído no apartamento supra mencionado votando e sendo votado sobre qualquer assunto em pauta, inclusive escolha de representante comum; estabelecer e restabelecer pacto de indivisão; defender a posse, a propriedade e outros direitos seus relativos ao imóvel contra terceiros e também perante outros co-proprietários; contratar advogados e outros profissionais; podendo substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas, devendo prestar contas de seus atos.

KELI REGINA DE MORAIS FIRMINO

GSIGNId: UYACPAKGP3OC

OUTORGANTE: CLENILDE ERNESTO

PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE EMPREENDIMENTO REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA					
Proponho à empresa REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 41.402.028/0001-32, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2690, quadra B-26, lote 16/17, Bloco Tokyo, pavimento comercial 30, Edifício Metropolitan, Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia – Goiás, doravante designada apenas PROMITENTE VENDEDORA, a compra de uma Cota/Fração Imobiliária do imóvel abaixo identificado, integrante do empreendimento REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA, que está sendo comercializado pelo sistema de multipropriedade, para ocupação exclusiva no período de tempo compartilhado correspondente à Cota/Fração ora adquirida nos termos do cronograma de uso e segundo as condições aqui especificadas, pela qual pago, neste ato, o respectivo princípio de pagamento, em caráter irrevogável e irretratável. Sendo aprovada esta proposta comprometo-me a firmar o respectivo contrato de compra e venda, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do mesmo, ou quando solicitado a comparecer ao escritório da empresa, sob pena de caracterizar-se o arrependimento previsto no art. 420 do Código Civil. Declaro estar de acordo com o teor e condições do Contrato de Compra e Venda padrão, da Minuta da futura Convenção e Condomínio, do Regulamento de Uso, Cronograma de Uso Compartilhado, bem como dos demais documentos registrados no CRI da Comarca de São Luiz do Quitunde-AL, sob o nº R-6/14.659					
PROPONENTE COMPRADOR (A)					
Nome:	CLENILDE ERNESTO		Data de Nasc:	26/09/1963	
Nacionalidade:	BRASILEIRA	Est. Civil:	SOLTEIRO	Profissão:	COZINHEIRO GERAL
RG - Org. Exp.:	134703674 - SSP/SP		CPF:	027.620.448-47	
End. Residencial:	Rua Raphael Perissinotto, 197		Bairro:	João Aranha	
Cidade/UF:	Paulinia/ SP	CEP:	13145758	Tel.:	11963551640 /
E-mail:	Kety.fisioterapia91@gmail.com /				
EMPREEDIMENTO: REFÚGIO DAS LONTRAS POUSADA					
Endereço: Fração de terras com 22.850,06 m² (2.285 ha) georreferenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no vértice denominado E4G-M-1930 de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, Este (X) 227.158,55 m e Norte (Y) 8.963.335,02 m referentes ao meridiano central 33°00'; daí, confrontando com SPU MAR, Matrícula: 14.441, com azimute de 91°30'12" e distância de 34,12 m, segue até o vértice E4G-M-1931 de coordenada Norte (Y) 8.963.334,12 m, Este (X) 227.192,66 m; daí, confrontando com TERRENOS DE MARINHA - OCEANO ATLÂNTICO, com azimute de 216°46'09" e distância de 114,78 m, segue até o vértice E4G-P-0300 de coordenada Norte (Y) 8.963.242,18 m, Este (X) 227.123,95 m; daí, confrontando com TERRENOS DE MARINHA - OCEANO ATLÂNTICO, com azimute de 215°06'49" e distância de 63,46 m, segue até o vértice P4 de coordenada Norte (Y) 8.963.190,27 m, Este (X) 227.087,45 m; daí, confrontando com ÁREA 02, com azimute de 292°05'21" e distância de 210,53 m, segue até o vértice P3 de coordenada Norte (Y) 8.963.269,44 m, Este (X) 226.892,38 m; daí, confrontando com ÁREA 02, com azimute de 265°40'57" e distância de 56,97 m, segue até o vértice P2 de coordenada Norte (Y) 8.963.265,15 m, Este (X) 226.835,57 m; daí, confrontando com SÍTIO ILHA, Matrícula: 7.918, com azimute de 53°38'39" e distância de 32,70 m, segue até o vértice E4G-M-1945 de coordenada Norte (Y) 8.963.284,54 m, Este (X) 226.861,90 m; daí, confrontando com SÍTIO ILHA, com azimute de 80°16'52" e distância de 119,04 m, segue até o vértice E4G-M-1946 de coordenada Norte (Y) 8.963.304,63 m, Este (X) 226.979,24 m. Finalmente do vértice E4G-M-1946 segue até o vértice E4G-M-1930, (início da descrição), confrontando com VILA GALÉ, com azimute de 80°22'53", e distância de 181,87 m, fechando assim o perímetro acima descrito.					
Apartamento/Fração-cota: A / 222 / 02					
Áreas do Apartamento: Unidade: A222/02, Área Privativa: 1,59862692307692, Área Comum: 0,0721554356688612, Área do Terreno: 22850,06, Fração Ideal %: 0,00017677036495703, Fração Ideal m²: 4,03921344549003, Tipo de Imóvel: Apartamento - 1/4 - 41,5643 m², Pavimento: 3º Pavimento, Localização: , Empreendimento: Refúgio das L					
A Fração/Cota aqui comercializada integra unidade autônoma retro definida, sendo certo que o(a) PROPONENTE COMPRADOR(A), na qualidade de titular da mesma, tem a propriedade da fração ora adquirida do imóvel e concorda em utilizá-lo de acordo com o <u>CRONOGRAMA DE USO COMPARTILHADO</u> .					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
Preço total de venda	R\$ 45.867,97, (Quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e sete Reais e noventa e sete Centavos)				
Intermediação / Corretagem:	R\$3.669,44, (Três mil seiscentos e sessenta e nove Reais e quarenta e quatro Centavos). 1 x 1.223,14 DEPÓSITO BANCÁRIO / TRANSFERENCIA ELETRONICA / 2 x 1.223,15 CREDITO RECORRENTE				
Saldo	R\$ 42.198,53, (Quarenta e dois mil cento e noventa e oito Reais e cinquenta e três Centavos)				
Nº de parcelas de Fidelização:	2	R\$50,00	Vencendo a primeira parcela em: 15/10/2023		
Nº parcelas do Saldo	84	R\$ 501,17	Vencendo a primeira parcela em: 05/12/2023		
		Rubrica do Comprador:	KF 34006H		
As parcelas do saldo, mensais e consecutivas, serão reajustadas mensalmente, pela variação do INCC-DI (Índice Nacional da Construção Civil), ocorrida entre a data base, referente ao segundo mês anterior ao mês da data base e o segundo mês ao vencimento de cada parcela, até a concessão do Habite-se. Após ser concedido o termo de "Habite-se" serão os valores das parcelas ainda não pagas corrigidos mensalmente pelo IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pela FGV, acrescido de juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, tomando como forma de reajuste a variação ocorrida entre o índice base, do mês anterior à data do presente instrumento, e o correspondente ao segundo mês anterior ao vencimento de cada parcela.					
RECIBO DA CORRETAGEM					
Recebemos do PROPONENTE COMPRADOR a importância de R\$3.669,44, (// Três mil seiscentos e sessenta e nove Reais e quarenta e quatro Centavos //), como taxa de corretagem, nos termos do Código Civil, representado por:					
CHEQUE – BANCO	CARTÃO DE CRÉDITO (TIPO + Nº)	CARTÃO DE DÉBITO (TIPO + Nº)	ESPÉCIE		
Visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro ao Contrato, período a período, comprometo-me a efetuar o pagamento das parcelas do preço com reajuste, conforme estipulado nas condições de pagamento acima e do Contrato de Compra e Venda. <u>Declaro que tomei conhecimento de que não estou adquirindo a unidade completa, mas tão só a cota acima descrita.</u> Declaro conhecimento também de que a unidade, da qual faz parte a Fração/Cota ora adquirida, será entregue de acordo com as especificações constantes do Memorial Descritivo. Estou ciente de que a unidade imobiliária, em regime de multipropriedade, e as áreas comuns do condomínio serão devidamente equipadas e mobiliadas, no padrão pool hoteleiro. Declaro ainda ter recebido, no ato da assinatura desta Proposta de Promessa de Compra e Venda, uma pasta contendo as Especificações do Empreendimento, Memorial Descritivo Resumido, Memorial Descritivo dos Acabamentos, Plantas Baixas, Minuta do Contrato Particular de Compra e Venda, Cronograma de Uso Compartilhado. Declaro, ainda, diante de tais documentos, estar ciente de que os mesmos correspondem às especificações, itens e condições que integram o citado empreendimento.					
ALESSANDRA CRISTINA GSignId: IKU515D3WPH1		Maceio-AL,13/09/2023		KELI REGINA DE MORAIS FIRMINO GSignId: UYACPAKGP3OC	
Nome e assinatura do corretor - CRECI		Local e data		Proponente Comprador(a) + Cônjuge	

CHECKLIST INFORMAÇÕES GERAIS

1	Fui suficientemente informado e declaro que compreendi o conceito da multipropriedade.	KF 34006H
2	Estou ciente de que as parcelas são reajustáveis pelo INCC até a concessão do Termo de Habite-se e que, uma vez concedido o Termo Habite-se, as parcelas do saldo ainda não pagas passarão a ser reajustadas pelo IPCA acrescido da respectiva taxa de juros prevista no contrato.	KF 34006H
3	Compreendi que estou adquirindo um imóvel no sistema de multipropriedade e não sou proprietário de 100% do apartamento, mas apenas de uma fração que me confere direito de utilização do apartamento e do empreendimento com metodologia de rodízio de períodos conforme pré-estabelecido no Cronograma de uso.	KF 34006H
4	Estou ciente de que estou adquirindo uma fração de um imóvel residencial tipo apart <i>service</i> e que sobre ele incidirá taxa de condomínio, nos termos da convenção do empreendimento.	KF 34006H
5	Confirmo que recebi nesta data minha via da proposta de compra de venda, do contrato de promessa de compra e venda e do <i>checklist</i> , todos revisados e assinados por mim.	KF 34006H
6	Compreendi que, no contrato de promessa de compra e venda, consta o preço total da venda referente à fração adquirida e ainda o preço da parcela de intermediação imobiliária (corretagem), comprovada mediante recibo constante na proposta de compra e venda sendo de responsabilidade do COMPRADOR nos termos dos artigos 722 e 723 do Código Civil.	KF 34006H
7	Fui esclarecido pelo corretor de que a parcela de intermediação (corretagem) visa cobrir custos de comercialização e comissões de vendedores.	KF 34006H
8	Estou ciente de que o 1º período de utilização da fração que estou adquirindo será liberado para uso após o pagamento de no mínimo 15% (quinze por cento) do valor do contrato, não incluindo neste o pagamento da corretagem imobiliária.	KF 34006H
9	Estou ciente de que, em caso de rescisão do contrato por inadimplência ou iniciativa do COMPRADOR, haverá a restituição das importâncias que pagou, acrescidas de correção do período, e devolvidas em até 30 (trinta) dias após a data de “concessão do Habite-se”, deduzida a importância equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de perdas e danos, além da corretagem. Também serão deduzidos, caso não pagos, impostos reais, outras despesas incidentes sobre o imóvel e taxas de condomínio. Ainda será deduzida a importância de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor atualizado do contrato, <i>pro rata die</i> , a título de fruição pelo uso.	KF 34006H
10	Fui informado e estou ciente sobre o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do código de defesa do consumidor.“ART. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, <u>sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial</u> , especialmente por telefone ou a domicílio.	KF 34006H
11	Caberá ao adquirente demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, considerada a data da postagem como data inicial da contagem do prazo.	KF 34006H
12	O bem/cota em regime de multipropriedade foi adquirido no empreendimento e/ou o adquirente conheceu o empreendimento. () SIM () NÃO	KF 34006H
13	Estou ciente que o vencimento da primeira parcela do saldo fica expressamente acordado para 05/12/2023 , conforme proposta de compra e venda, não sendo possível alteração após assinatura desta.	KF 34006H
14	Estou ciente de que o Registro de Incorporação do empreendimento Refúgio das Lontras Pousada está em trâmite no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São Luís do Quitunde	KF 34006H
15	Estou ciente de que este <i>checklist</i> foi lido em minha presença no dia 13/09/2023 .	KF 34006H
16	A apresentação deste <i>checklist</i> possui registro de gravação ao som ambiente autorizado por mim? () Sim () Não	KF 34006H

Barra de Santo Antônio-AL , 13 de Setembro de 2023

KELI REGINA DE MORAIS FIRMINO
GSIgnId: UYACPAKGP30C

PROPONENTE COMPRADOR

ALESSANDRA CRISTINA
GSIgnId: IKU515D3WPH1

CONSULTOR/VERIFICADOR DE CONTRATO

CHECKLIST INFORMAÇÕES GERAIS

1	Fui suficientemente informado e compreendi que o “WAM Fidelidade” NÃO é um produto gratuito de hospedagem e sim um produto de benefícios com valores de diárias diferenciadas.	KF 34006H
2	Fui esclarecido de que as reservas de diárias pelo “WAM Fidelidade” serão feitas mediante pagamento antecipado do valor da “diária acordo” do hotel solicitado + 10% DE TAXA DE SERVIÇO sobre o valor da diária.	KF 34006H
3	Estou ciente de que, pelo “WAM Fidelidade”, posso reservar minha hospedagem mediante disponibilidade do hotel credenciado.	KF 34006H
4	Fui esclarecido que o valor da diária será informado no momento da solicitação de reserva e variará de acordo com o hotel, período e quantidade de pessoas, acrescido de 10% (dez por cento) de Taxa de Serviço. Tal valor poderá ser pago através de depósito em conta corrente ou cartão de crédito. A gratuidade da criança no mesmo apartamento se aplica de acordo com a política de hospedagem de cada Hotel credenciado ao “WAM Fidelidade”.	KF 34006H
5	Fui suficientemente informado e compreendi que o “WAM Fidelidade”, na modalidade Intercâmbio, tem como Regras Principais para Uso: • Quitação total da Entrada/Taxa de Corretagem; • Empreendimento deve estar pronto e entregue; • Adimplência com as parcelas do financiamento da Cota / Fração Imobiliária ou do direito de uso; • Períodos disponíveis para Troca: Quinta a Domingo e Semana Completa (7 dias); • Pagamento de Taxa no valor de R\$300,00; Antecedência para Troca: 60 (sessenta) dias para Baixa Temporada e 90 (noventa) dias para Alta Temporada.	KF 34006H
6	Compreendo que meus benefícios junto ao “WAM Fidelidade” estão vinculados a aquisição da minha cota ou do direito de uso e consequentemente estar adimplente com os mesmos.	KF 34006H
7	Declaro que recebi, li, compreendi e assinei o documento com as Regras de Utilização do “WAM Fidelidade”.	34006H
8	Fui informado e compreendi que o “WAM Fidelidade” não oferece desconto em diárias e sim benefícios com valores diferenciados, que podem variar conforme hotel, destino, temporada e outros fatores. Portanto não existe um valor de diária determinado.	KF 34006H
9	Compreendi que as trocas de período de utilização deverão ser realizadas única e exclusivamente através do “WAM Fidelidade”, ficando proibida a troca informal entre multiproprietários ou cessionários de direito de uso.	KF 34006H

Barra de Santo Antônio-AL , 13 de Setembro de 2023

KELI REGINA DE MORAIS FIRMINO

GSIGNId: UYACPAKGP30C

PROPONENTE COMPRADOR

ALESSANDRA CRISTINA

GSIGNId: IKU515D3WPH1

CONSULTOR/VERIFICADOR DE CONTRATO

CHECKLIST LOCAÇÃO

1	Declaro que adquiri minha multipropriedade para uso exclusivo de lazer e férias, e que minha aquisição não tem o propósito de qualquer tipo de rentabilidade.	KF 34006H
2	Declaro que compreendi que a rentabilidade de minhas diárias, caso sejam locadas, está condicionada a fatores do mercado hoteleiro tais como: percentual de ocupação do hotel, diária média praticada, diárias de concorrentes, despesas operacionais. O objetivo principal da minha aquisição é o uso familiar para lazer e férias não existindo qualquer garantia de rentabilidade.	KF 34006H
3	Compreendi que o empreendimento não se responsabiliza por eventuais promessas ou informações feitas sobre garantia de rentabilidade de locação ou de valorização do imóvel, considerando válidas apenas as obrigações e informações constantes na proposta de compra e venda, no regulamento de uso, no cronograma de uso e demais documentos estritamente mencionados no contrato.	KF 34006H
4	Declaro que o corretor leu e esclareceu quaisquer dúvidas relacionadas a todos os itens do <i>checklist</i> .	KF 34006H

Barra de Santo Antônio-AL , 13 de Setembro de 2023

KELI REGINA DE MORAIS FIRMINO

GSignId: UYACPAKGP30C

PROPONENTE COMPRADOR

ALESSANDRA CRISTINA

GSignId: IKU515D3WPH1

CONSULTOR/VERIFICADOR DE CONTRATO

ASSOCIAÇÃO WAM FIDELIDADE
CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO WAM FIDELIDADE POR
TEMPO DETERMINADO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE
COTA/FRAÇÃO IMOBILIÁRIA

Quadro Resumo – Associado:

Nome: CLENILDE ERNESTO				
Nacionalidade: BRASILEIRA	Estado Civil: SOLTEIRO	Profissão: COZINHEIRO GERAL	Data de Nascimento: 26/09/1963	
CPF/MF: 027.620.448-47		CI-RG: 134703674	Órgão Emissor: SSP/SP	
Endereço Residencial: Rua Raphael Perissinotto, 197 - João Aranha				
Telefone: 11963551640 11963551640	CEP: 13145758	Cidade: Paulínia	UF: SP	E-mail: Kety.fisioterapia91@gmail.com
Apartamento / Cota Adquirida: A / 222 / 02			Empreendimento: REFUGIO DAS LONTRAS POUSADA	

1. DAS PARTES - São partes deste instrumento:

- 1.1. O **ASSOCIADO**, devidamente qualificado no quadro resumo deste instrumento;
- 1.2. **CLUB CIA VIAGENS E VANTAGENS S.A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.601.079/0001-71, com sede na Avenida Coronel Cirilo Lopes de Moraes, quadra 33, lote 01/02, Bairro do Turista I, Caldas Novas – GO, CEP nº 75.690-000, doravante designada simplesmente **WAM FIDELIDADE**.

2. DO OBJETO

2.1. Este instrumento tem como objeto a regulamentação da relação entre a WAM FIDELIDADE e seu Associado, no que tange à associação ao Programa de Vantagens, Intercambiadora e agência de viagem exclusiva.

Parágrafo Primeiro: Entende-se como Programa de Vantagens a faculdade de o associado efetuar reservas de pacotes de viagens e a possibilidade de integrar o quadro de participantes do Programa de Intercâmbio.

Parágrafo Segundo: Entende-se como Programa de Intercâmbio a possibilidade de realizar a troca de Período de Férias, estabelecido no Cronograma de Uso da multipropriedade/cota/fração adquirida, entre empreendimentos credenciados a WAM FIDELIDADE, podendo apenas integrar o quadro de associados participantes aqueles que adquiriam multipropriedade/cota/fração de um empreendimento que já está entregue e inaugurado.

Parágrafo Terceiro: Entende-se ainda como Monetização, a ferramenta disponível dentro do Programa de Intercâmbio que permite ao associado, após avaliação prévia efetuada pela WAM FIDELIDADE, converter sua semana de uso ou período de utilização em crédito que terá poder de compra para diversos serviços oferecidos pela WAM Fidelidade, exceto um período monetizado.

2.2. O presente Contrato de Associação é completamente desvinculado do instrumento contratual cujo objeto é a aquisição da multipropriedade/cota/fração, celebrado entre o Associado e o Empreendimento credenciado a WAM FIDELIDADE.

2.3. O Programa de Vantagens WAM FIDELIDADE é um benefício do Associado para realização de suas férias, não se constituindo razão fundamental para aquisição da multipropriedade /cota/fração imobiliária pelo Associado.

3. REQUISITOS PARA ASSOCIAÇÃO WAM FIDELIDADE

As partes dão-se por contratadas, e o Associado incluído no Programa de Vantagens da WAM FIDELIDADE, após a formalização dos seguintes requisitos, cumulativamente:

- (I) Recebimento e aceitação, pela WAM FIDELIDADE, do presente Contrato de Associação devidamente preenchido e assinado pelo Associado;
- (II) Concordância com todas as cláusulas contratuais deste instrumento.

4. DO PRAZO

O prazo de duração do presente instrumento é de **06 (seis) anos**, contados da data de sua assinatura, sendo que, findo este prazo, o presente contrato apenas será renovado, após pagamento de Taxa de Renovação realizada pelo associado.

Parágrafo Primeiro: No caso de renovação desta associação ficará o associado obrigado ao pagamento Taxa de Renovação de acordo ao período escolhido:

12 (doze) meses = R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)

24 (vinte e quatro) meses = R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)

36 (trinta e seis meses) = R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

60 (sessenta meses) = R\$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais)

Estes valores estarão sujeitos à alteração sem prévio aviso e serão pagos por meio de cartão crédito pré-aprovado pelo cliente ou Pix. A taxa será corrigida anualmente pelo índice IGPM e na sua impossibilidade por outro semelhante

Parágrafo Segundo: Fica o Associado ciente que para a utilização do Programa de Vantagens da WAM FIDELIDADE, tanto na modalidade de reserva de **Pacotes de Viagens** quanto na modalidade de **Programa de Intercâmbio**, deverá ter adquirido uma multipropriedade/cota/fração imobiliária, ter quitado o pagamento da entrada e estar adimplente com o pagamento do plano de financiamento e demais taxas como condomínio e IPTU da cota/fração imobiliária adquirida, quando existentes.

5. DO PROGRAMA DE VANTAGENS

5.1. DA ASSOCIAÇÃO

A associação ao Programa de Vantagens da WAM FIDELIDADE garante ao associado o direito de utilizar descontos e benefícios da WAM FIDELIDADE em reservas de pacotes de viagens e ainda, garante ao associado o direito de integrar o quadro de participante do Programa de Intercâmbio, desde que cumpra todas as regras estabelecidas neste instrumento e anexo.

5.2. DA RESERVA DE PACOTE DE VIAGENS

O Associado poderá reservar sua hospedagem mediante disponibilidade nos hotéis credenciados a WAM FIDELIDADE, sendo o valor da diária informado no momento da solicitação da reserva, variando de acordo com o hotel escolhido, o período de estadia e a quantidade de hóspedes, podendo ser pago por meio de depósito bancário ou cartão de crédito.

Parágrafo Primeiro: As regras de alteração ou cancelamento serão informadas no ato da reserva, após a confirmação qualquer destas solicitações deverá ser formalizada por e-mail a WAM FIDELIDADE e seguirá de acordo com a política informada no voucher de hospedagem.

Parágrafo Segundo: A não comunicação por escrito sobre o cancelamento da reserva do Associado dentro do prazo descrito no Parágrafo acima, implicará na perda total do valor pago pela reserva.

Parágrafo Terceiro: As reservas poderão ser realizadas em qualquer período do ano. Os pacotes para reserva em feriados e temporada alta são definidos de acordo com a política específica de cada hotel credenciado. Da mesma forma, a gratuidade de criança em apartamento reservado se aplica conforme a política de hospedagem de cada hotel credenciado.

5.3. DO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO

A participação do Associado no Programa de Intercâmbio WAM FIDELIDADE fica sujeita à condição de o mesmo ser proprietário de uma multipropriedade/fração/cota em um empreendimento associado a WAM Fidelidade, **que esteja devidamente entregue**.

Parágrafo Primeiro: Ao depositar no Banco de Espaço, operado e controlado pela WAM FIDELIDADE, o Período de Férias (ou Período de Uso) de que for titular, o Associado irá declarar e aceitar que:

(I) O período de uso de sua cota/fração imobiliária, quando depositado, ficará disponível e livre para utilização pela WAM Fidelidade, conforme julgar conveniente;

(II) Uma vez efetivado o depósito de seu período de uso junto a WAM Fidelidade, o Associado adquire o direito de fazer uma solicitação de intercâmbio do período, para qualquer dos empreendimentos credenciados ao WAM Fidelidade à sua escolha conforme disponibilidade do inventário.

(III) A WAM Fidelidade, desde que o empreendimento escolhido pelo Associado para efetivação do intercâmbio possua semana disponível no seu sistema, confirmará imediatamente a solicitação de intercâmbio do Associado;

(IV) Não havendo disponibilidade do empreendimento escolhido pelo Associado no sistema da WAM Fidelidade para realizar o intercâmbio, referida solicitação será objeto de busca, devendo o Associado aguardar a confirmação de sua solicitação;

(V) No ato do depósito de seu período junto a WAM Fidelidade, o Associado deverá pagar a Taxa de Intercâmbio prevista nas Regras Gerais – Anexo.

(VI) O Associado efetuará o pagamento das taxas de serviços, comodidades e despesas pessoais que incorrer no momento da estadia, sendo que seus valores serão fixados e cobrados pelo empreendimento credenciado utilizado.

Parágrafo Segundo: DAS RESPONSABILIDADES DA WAM FIDELIDADE

(I) Caso ocorra a impossibilidade de realizar a solicitação inicial do Associado, a WAM FIDELIDADE se responsabiliza a oferecer alternativas para o intercâmbio do período do uso.

(II) A WAM FIDELIDADE é a única responsável pelo intercâmbio do período de uso oferecido ao Associado, gerado quando do depósito de sua semana no sistema WAM FIDELIDADE.

(III) A WAM FIDELIDADE responsabilizar-se-á, apenas e tão somente, por declarações e informações prestadas ao Associado por seus funcionários ou intermediários da sua Central de Atendimento.

Parágrafo Terceiro: DO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE INTERCÂMBIO

Fica avençado entre as partes que a solicitação de intercâmbio efetivada pelo Associado poderá ser cancelada nos seguintes termos:

(I) Quando não ocorrer confirmação de reserva por parte do WAM FIDELIDADE do Período de Férias depositado pelo Associado, poderá este pleitear junto a WAM FIDELIDADE a devolução da taxa do depósito do período paga nos termos da cláusula 5.3 item V, que será devolvida, na sua integralidade, em até 7 (sete) dias, mediante solicitação do Associado, por escrito.

(II) Quando ocorrer a confirmação do intercâmbio, por parte da WAM FIDELIDADE, do Período de Férias solicitado pelo Associado, este poderá pedir o cancelamento da solicitação, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data início para uso do Período de Férias. Neste caso, a WAM FIDELIDADE garante ao Associado o direito de utilização do Período cancelado em futura solicitação, mediante o pagamento da taxa de remarcação de R\$ 100,00 (Cem Reais), sujeita a alteração sem prévio aviso.

5.3.1. DA MONETIZAÇÃO

A participação do Associado no Programa de Intercâmbio WAM FIDELIDADE utilizando a ferramenta **MONETIZAÇÃO** fica sujeita à condição de o mesmo ser proprietário de uma multipropriedade/fração/cota imobiliária em um empreendimento associado a WAM FIDELIDADE, **que esteja devidamente entregue** e inaugurado.

Parágrafo Primeiro: Ao depositar no Banco de Espaço, operado e controlado pela WAM FIDELIDADE, o Período de Férias (ou Período de Uso) de que for titular, o Associado irá declarar e aceitar que:

(I) O período de uso de sua cota/fração imobiliária, quando depositado, ficará disponível e livre para utilização pela WAM FIDELIDADE, conforme julgar conveniente;

(II) Uma vez efetivado o depósito de seu período de uso junto a WAM FIDELIDADE, a WAM FIDELIDADE precifica seu período mediante avaliação baseado na oferta e demanda de mercado, desconsiderando qualquer serviço aplicado pela hotelaria e converte em crédito com poder de compra para os diversos serviços oferecidos pela WAM Fidelidade.

(III) Será devido pagamento de Taxa de Depósito do período no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para crédito de monetização superior a R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais) e taxa de depósito de R\$ 100 (cem reais) para crédito de monetização inferior a R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais). Valor será corrigido anualmente pelo IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado).

(IV) A antecedência mínima de solicitação para depósito do período e monetização de período de uso será de: 60 (sessenta) dias da data de início do período para Baixa Temporada. 90 (noventa) dias da data de início do período para Alta Temporada.

6. DA RESCISÃO DESTE INSTRUMENTO

Este instrumento é vinculado à aquisição de multipropriedade/cota/fração, sendo que somente poderá ser rescindido se houver o cancelamento da multipropriedade/cota/fração adquirida. Nesse caso, este instrumento, por ser acessório ao Contrato de Compra e Venda, torna-se automaticamente cancelado. No caso em que o associado tenha o período depositado, o mesmo deve entrar em contato com a WAM Fidelidade para informar.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



- 7.1. A Associação a WAM FIDELIDADE não pode ser objeto de cessão pelo Associado à terceiros, cabendo ao terceiro apenas o direito de usufruir da semana previamente adquirida e confirmada pelo WAM FIDELIDADE, desde que expressamente autorizado pelo Associado e mediante pagamento de Taxa de Certificado de Convidado no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais).
- 7.2. Poderá ser solicitado a extensão do período de intercâmbio de 3 (três) noites para 7 (sete) noites mediante o pagamento da taxa de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
- 7.3. Este instrumento de Associação é intransferível, sendo conferido ao Associado o direito de possuir dependentes. Poderá, no entanto, a WAM FIDELIDADE conferir o título de Associado a mais de um titular que serão considerados coproprietários. As publicações da WAM FIDELIDADE serão enviadas apenas para o titular do Contrato.
- 7.4. Poderá ser solicitado o upgrade de 1 (um) quarto para 2 (dois) quartos mediante pagamento de taxa no valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais).
- 7.5. A WAM FIDELIDADE ficará desvinculada de suas obrigações caso a unidade para qual uma confirmação de reserva ou intercâmbio concedido torne-se indisponível em razão de caso fortuito ou força maior.
- 7.6. As solicitações de reserva e intercâmbio deverão ser realizadas por meio do Atendimento WAM FIDELIDADE via telefone (62) 3252-6580 ou através do e-mail meuclube@wamfidelidade.com de Segunda a Sexta-feira, das 09:00 às 19:30 horas e aos sábados das 09:00 às 12:00 horas.
- 7.7. **Todas as questões eventualmente oriundas do presente instrumento serão resolvidas de forma definitiva via conciliatória ou arbitral, na 10ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia-GO, com sede na Av. Portugal, nº 1052, Setor Marista, Goiânia-GO, de acordo com os preceitos ditados pela Lei 9.307 de 23/09/96, renunciando qualquer outro juízo por mais privilegiado que seja.**

E assim, por estarem assim justos e acordados, firmam as partes parceiras o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinando a última página e rubricando as demais, a fim de que surta os legais e jurídicos efeitos a que se destinam.

Barra de Santo Antônio-AL, 13 de Setembro de 2023

KELI REGINA DE MORAIS FIRMINO

GSignId: UYACPAKGP30C

ASSOCIADO

Nome: CLENILDE ERNESTO

CPF: 027.620.448-47

ALESSANDRA CRISTINA

GSignId: IKU515D3WPH1

CORRETOR

Nome: ALESSANDRA

ANEXO I

REGRAS DE INTERCÂMBIO WAM FIDELIDADE

- ☐ Somente poderão ser disponibilizados períodos do cronograma de uso para o intercâmbio de:
 - Quinta-feira à domingo.
 - Semana completa (7 dias).
- ☐ É necessário que o empreendimento do qual o cliente adquiriu a multipropriedade (cota/fração) esteja pronto e entregue.
- ☐ Quitação da taxa de Fidelização.
- ☐ Estar adimplente:
 - Com as parcelas do financiamento da multipropriedade (cota/fração) adquirida; e
 - Com a mensalidade do condomínio do empreendimento.
- ☐ Pagamento de Taxa de Intercâmbio no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais). Valor será pago no momento do depósito da semana. O valor é corrigido anualmente pelo IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado).
- ☐ Antecedência mínima para solicitação do depósito de um período do cronograma de uso para uso do intercâmbio:
 - 60 (sessenta) dias da data de início do período para Baixa Temporada.
 - 90 (noventa) dias da data de início do período para Alta Temporada.Antecedência máxima para solicitação do depósito é de 12 meses antes da data do check in do período a ser depositado.
- ☐ Após o depósito do período para a WAM FIDELIDADE, caso o cliente ainda não tenha definido data de uso e/ou empreendimento para o qual será feito o intercâmbio, o mesmo terá até 12 (doze) meses para definição e utilização do seu direito de troca. Podendo o cliente solicitar a extensão do período de utilização por mais 06 (seis) meses, mediante o pagamento da taxa de R\$ 100 (Cem Reais). Valor sujeito a alteração sem prévio aviso.
- ☐ Excedido o tempo de uso do direito conforme acima descrito, o cliente perde automaticamente a possibilidade de troca, caso não opte pela extensão do período.
- ☐ Classificação dos períodos:
 - Prata: Baixa Temporada.
 - Ouro: Alta Temporada.
- ☐ Possibilidades de Intercâmbio:
 - Mesmo empreendimento: 1 quarto / 1 quarto em datas diferentes considerando a classificação do período
 - Empreendimentos diferentes: 1 quarto / 1 quarto em datas iguais ou datas diferentes considerando a classificação do período.
 - Mesmo empreendimento: 2 quartos / 2 quartos em datas diferentes considerando a classificação do período.
 - Empreendimentos diferentes: 2 quartos / 2 quartos em datas iguais ou datas diferentes considerando a classificação do período.
 - Mesmo empreendimento: 2 quartos / 1 quartos em datas diferentes considerando a classificação do período.
 - Empreendimentos diferentes: 2 quartos / 1 quartos em datas iguais ou datas diferentes considerando a classificação do período.
- ☐ As solicitações de intercâmbio deverão ser realizadas por meio do Atendimento WAM Fidelidade via telefone (62) 3252-6580 ou através do e-mail: neuclube@wamfidelidade.com, de Segunda a Sexta-feira, das 09:00 às 17:30 horas aos sábados das 09:00 às 12:00 horas.



REGRAS DE MONETIZAÇÃO WAM FIDELIDADE

- ☐ Somente poderão ser disponibilizados períodos do cronograma de uso para a monetização de:
 - ☐ Quinta-feira à domingo.
 - ☐ Semana completa (7 dias).
- ☐ Necessário que o empreendimento do qual o cliente adquiriu a multipropriedade/cota/fração esteja pronto e entregue.
- ☐ Quitação da Taxa de Fidelização;
- ☐ Estar adimplente:
 - ☐ Com as parcelas do financiamento da multipropriedade/cota/fração adquirida; e
 - ☐ Com a mensalidade do condomínio do empreendimento.
- Obs: Antes do pagamento da 1ª parcela do condomínio não configura relação com empreendimento**
- ☐ Pagamento de Taxa de Depósito do período no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para crédito de monetização superior a R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais) e taxa de depósito de R\$ 100 (cem reais) para crédito de monetização inferior a R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais). Valor será corrigido anualmente pelo IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado).
- ☐ Antecedência mínima de solicitação para depósito do período e monetização de período de uso:
 - ☐ 60 (sessenta) dias da data de início do período para Baixa Temporada.
 - ☐ 90 (noventa) dias da data de início do período para Alta Temporada.
- ☐ Antecedência máxima para solicitação do depósito é de 12 meses antes da data do check in do período a ser depositado.
- ☐ A precificação do período disponibilizado varia de acordo com: demanda da região e uma avaliação de mercado no momento, além das características básicas como temporada e número de hóspedes na unidade.
- ☐ O crédito carregado poderá ser utilizado em qualquer serviço comercializado pela WAM FIDELIDADE, exceto a compra de um período que foi monetizado
- ☐ No uso do crédito carregado, os serviços só serão confirmados com data superior a data de check-in do período disponibilizado.
- ☐ Validade do crédito de 12 (doze) meses para definição e utilização.
- ☐ Excedido o tempo de uso do direito conforme acima descrito, o cliente perde automaticamente a possibilidade de utilizar sua carta de crédito.
- ☐ O crédito poderá ser utilizado de forma parcial, total ou complementar adicionando valores.

Barra de Santo Antônio-AL, 13 de Setembro de 2023

KELI REGINA DE MORAIS FIRMINO

GSignId: UYACPAKGP3OC

ASSOCIADO

Nome: CLENILDE ERNESTO

CPF: 027.620.448-47

ALESSANDRA CRISTINA

GSignId: IKU515D3WPH1

CORRETOR

Nome: ALESSANDRA



ANEXO II
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE DADOS
(Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD))

Eu, **CLENILDE ERNESTO, BRASILEIRA, SOLTEIRO, COZINHEIRO GERAL**, portadora da cédula de identidade RG nº. **134703674 / SSP/SP**, inscrito(a) CPF/MF nº **027.620.448-47**, residente e domiciliado(a) **Rua Raphael Perissinotto, 197, João Aranha, Paulinia / SP**, doravante denominado(a) TITULAR dos dados, exercendo e manifestando autonomia privada e da sua vontade, **AUTORIZO** o CONTROLADOR abaixo e seus operadores proceda com o tratamento de seus dados. Entende-se por tratamento de acordo com o artigo 5º inciso X, a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Poderão ser tratados mediante assinatura do termo de anuência expressa do titular/ responsável os seguintes dados pessoais, pela CONTROLADORA: NOME, DATA DE NASCIMENTO, ESTADO CIVIL, NÚMERO DE TELEFONE, E-MAIL, NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, NÚMERO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS, ENDEREÇO.

O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem as seguintes finalidades: Confirmar e detalhar reservas ou cancelamentos, oferecer serviços turísticos e imobiliários, enviar correspondências e materiais promocionais, identificar cadastro e acessar informações necessárias para prosseguir com atendimentos e solicitações. Ainda para o exercício regular de direito e sempre que necessário para a execução dos contratos firmados ou para atender aos interesses legítimos da WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A., de seus clientes ou de terceiros. E para qualquer outra finalidade, para a qual a lei não dispense a exigência do consentimento do titular, o tratamento estará condicionado à manifestação livre, informada e inequívoca do titular.

KELI REGINA DE MORAIS FIRMINO

GSignId: UYACPAKGP30C

Ass. _____

Data: 13/09/2023

DECLARO, estar ciente que o controlador é a **WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob o nº CNPJ nº17.919.649/0003-75 com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, QD. B-26, Lote 16/17, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74810-100, endereço eletrônico atendimento@wambrasil.com, que possui empresas e operadores que atuam com finalidades do turismo e lazer no qual meus dados serão compartilhados e tratados para os fins coligidos acima e fornecedores, que auxiliam na prestação de serviços e caso necessário seremos obrigados a enviar suas informações para as autoridades locais cumprindo as leis vigentes.

KELI REGINA DE MORAIS FIRMINO

GSignId: UYACPAKGP30C

Ass. _____

Data: 13/09/2023

Nota: A Controladora se reserva no direito de alterar esta Política de Privacidade para adaptá-la à legislação vigente ou caso seja necessário de acordo com as melhores práticas comerciais de uso da internet. Estamos em constante evolução e buscando o melhor formato para nossos clientes e parceiros.